Expunere de motive

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Aranjarea meciurilor este considerată una dintre amenințările majore cu care se confruntă sportul contemporan la nivel european şi mondial, deoarece subminează valorile sportului: integritatea, echitatea şi respectul față de ceilalți şi riscă să îi îndepărteze pe fani şi pe suporteri de sportul organizat. Mai grav, vorbim de un fenomen infracțional de amploare, care implică adesea rețele de crimă organizată active la nivel mondial şi care rulează profituri uriaşe: se estimează că pariurile ilegale ar reprezenta o treime din piața globală a pariurilor sportive (cifrate la sume cuprinse între 300-600 de miliarde de euro).

În acest context, combaterea manipulării competițiilor sportive a fost o prioritate constantă a instituțiilor europene în ultimii ani. Ca rezultat principal al eforturilor comune de la nivel european, în 2014, Consiliul Europei a adoptat Convenția privind Manipularea Competițiilor Sportive, cunoscută drept „Convenția de la Macolin", primul şi deocamdată singurul instrument juridic internațional dedicat combaterii manipulării în sport, pariurilor ilegale şi spălării banilor din aceste activități ilicite.

Acest document a fost semnat şi de România în anul 2024, însă procedura de ratificare nu a fost finalizată, ceea ce face necesară adaptarea prealabilă a legislației interne pentru a asigura conformitatea cu standardele convenției.

Semnarea acestui document nu reprezintă un gest simbolic, ci un angajament pe care țara noastră şi l-a luat, acela de a introduce şi aplica măsuri concrete pentru a proteja sportivii, iubitorii sportului şi valorile pe care sportul le reprezintă. Convenția de la Macolin reglementează într-o manieră complexă şi integrată lupta împotriva manipulării competițiilor sportive, iar statele semnatare trebuie să asigure sancționarea eficientă a:

a) manipulării competițiilor sportive

b) participării la scheme de aranjare a meciurilor

c) utilizării informațiilor privilegiate în scopuri de pariuri

Potrivit Convenției: "fiecare parte se va asigura că legile sale interne prevăd sancțiuni penale pentru manipularea competițiilor sportive când implică practici frauduloase, coercitive şi de corupție, după cum sunt definite în dreptul intern".

Or Codul penal român nu conține o incriminare specifică şi autonomă a manipulării competițiilor sportive, ceea ce conduce la încadrări juridice indirecte (ex. corupție, înşelăciune), insuficient adaptate specificului fenomenului. Această lacună legislativă este contrară tendințelor europene și obligațiilor asumate prin Convenția de la Macolin, care solicită statelor să prevadă infracțiuni specifice sau echivalente eficiente.

Mai mult, în lipsa unei incriminări exprese, organele judiciare întâmpină dificultăți în:

a) delimitarea elementului material al faptei

b) administrarea probatoriului specific (pariuri, influențarea rezultatului)

c) sancționarea coerentă a tuturor participanților la mecanismul infracțional

Convenția promovează o abordare integrată, care presupune corelarea legislației penale cu reglementările din domeniul sportului și al jocurilor de noroc, aspect care în prezent nu este reflectat în mod suficient în dreptul intern. Iar lipsa unei incriminări autonome afectează eficiența cooperării internaționale în materie penală, în special în cazurile transfrontaliere de match-fixing, unde este necesară existența unei duble incriminări clare.

Introducerea unei infracțiuni distincte în Codul penal ar permite o mai bună aliniere la modelele legislative din alte state europene (ex. Germania, Italia, Spania), care au reglementări specifice și funcționale.

Intervenția legislativă urmărește asigurarea unui cadru normativ clar, previzibil și eficient, care să permită prevenirea și combaterea fenomenului de manipulare a competițiilor sportive, în concordanță cu angajamentele internaționale asumate de România.

În numele inițiatorilor,
Deputat Brian CRISTIAN

Lista susţinătorilor
Proiect de Lege
pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1.	Emanuel Ungureanu		USR
2.	BERESCU MONICA-ELENA		USR
3.	PLUSAR ANDREI		USR
4.	ALECSANDRU MARIUS-NICOLAE		USR
5.	Rodeanu Bogdan		USR
6.	GIURGIU ADRIAN		USR
7.	ŞENDROIU VLAD-IOAN		USR
8.	ŞTEFAN-IULIAN LORINCZ		USR.
9.	VĂDUVA DUMITRU		USR
10.	RIGMAN CIPRIAN		USR
11.	BULEARCĂ FELIX		USR
12.	SZABÓ ÖDÖN		UDMR
13.	SIGHIARTĂU ROBERT		PNL
14.	CADAR RĂZVAN		PNL
15.	Pordoschinescu Ovidiu		USR
16.	Chilat Cilma-Florela	PSD	
17.	TOLA ILIE	PSD	
18.	BOUDA ŞTEFAN	[illegible]	
19.	AMET VAROL	MINO	
20.	BOGDAN IONEL	PNL	
21.	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN	USR	
22.	SIMU AURORA TASICA	Independent	
23.	Paclişan Gheorghe Petru	Independent	

Lista susținătorilor
Proiect de Lege
pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

24.	COLIBAN ALLEN	[redacted]	USR
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			